

자산매각 및 유찰조건부 포기공고

채무자 디비디케이 주식회사의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 무형자산(출원 중 상표 3건)을 매각하기 위하여 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 매각 대상 자산 (일괄매각)

가. 세부내역

순번	도면	출원번호	출원일자	공통상태지표	법적상태
1	Yolky	40-2025-0128895	2025.07.17.	출원/심사 중	출원
2	Yolky Unbound	40-2025-0128896	2025.07.17.	출원/심사 중	출원
3	MALPPAL	40-2025-0117728	2025.07.03.	출원/심사 중	출원

나. 주의사항

- 1) 본 매각 대상 자산은 등록된 상표가 아닌 출원 상태의 상표(상표등록출원에 관한 권리)로서, 현재 상표등록출원 후 심사가 진행 중인 상태입니다.
- 2) 해당 상표는 아직 등록되지 않은 상태이므로 향후 특허청 심사 결과에 따라 등록이 거절되거나 지정상품 및 권리범위 등이 변경될 수 있습니다.
- 3) 낙찰자는 낙찰자의 부담으로 직접 출원인 변경 절차를 진행하여야 하며, 파산관재인은 출원인 변경 절차의 진행 또는 완료를 보장하지 않습니다.
- 4) 향후 상표가 등록결정을 받는 경우 등록료 납부 및 상표권 취득·유지에 필요한 비용 등은 모두 낙찰자의 부담입니다.

- 5) 입찰자는 위 사항을 충분히 검토한 후 자신의 책임과 판단으로 입찰에 참여하여야 하며, 파산관재인은 상표의 등록 여부, 등록 범위, 출원인 변경 절차의 완료 및 경제적 가치 등에 대하여 어떠한 보장도 하지 않습니다.

2. 공고 및 매각 방법

가. 공고종류 [☒ 일반공고 / ☐ 재공고 / ☐ 긴급공고]

나. 처분방식 [☒ 매각 / ☐ 임대(대부)]

다. 입찰구분 [☒ 인터넷 / ☐ 현장]

※온비드 홈페이지(www.onbid.co.kr) 및 앱(스마트 온비드-Smart OnBid)으로만 입찰이 가능하고, 우편입찰은 무효로 처리됩니다.

라. 경쟁방식 [☒ 최고가방식 / ☐ 호가방식 / ☐ 평가방식/ ☐ 추첨방식/ ☐ 시담방식]

마. 총액/단가구분 [☒ 총액 / ☐ 단가]

바. 입찰금액 공개 [☒ 공개 / ☐ 비공개]

사. 공동입찰허용여부 [☒ 허용 / ☐ 불허용]

아. 차순위진행여부 [☒ 적용 / ☐ 미적용]

※ 기타사항은 공고문 및 공고게시판 등 참조

3. 인터넷 입찰일시 및 각 회차별 최저입찰금액

(단위 : 원)

회차	최저입찰금액	입찰보증금	입찰마감일	개찰일시
1	1,000,000	100,000	2026. 06. 30. 10:00 ~ 17:00	2026.07.01. 09:00
2	800,000	80,000	2026. 07. 01. 10:00 ~ 17:00	2026.07.02. 09:00
3	600,000	60,000	2026. 07. 02. 10:00 ~ 17:00	2026.07.03. 09:00
4	400,000	40,000	2026. 07. 03. 10:00 ~ 17:00	2026.07.06. 09:00
5	200,000	20,000	2026. 07. 06. 10:00 ~ 17:00	2026.07.07. 09:00

4. 구매 사항

가. 구매 장소 : 인터넷 전자입찰{온비드 홈페이지www.onbid.co.kr) 및 앱(스마트 온비드-Smart OnBid)}

나. 입찰 방법

- (1) 본 구매 입찰은 한국자산관리공사(KAMCO)가 관리·운영하는 전자자산처분시스템(온비드)을 이용한 인터넷 전자입찰로 입찰 참가자는 입찰 참가 전에 반드시 온비드에 회원가입 및 실명확인을 위한 공인인증서를 등록하여야 하며, “온비드” 이용방법 및 인터넷 입찰 참가자 준수규칙 등을 준수하여야 합니다.
- (2) **입찰의 성립** : 공개경쟁입찰 방식으로 1인 이상의 유효한 입찰로서 성립합니다.
- (3) **낙찰자 결정** : 최저입찰가격 이상 응찰자 중 최고 금액 응찰자에게 낙찰합니다. 다만, 최고 금액 입찰자가 2인 이상인 경우에는 온비드 시스템에 의한 무작위 추첨으로 낙찰자를 결정합니다(입찰자는 낙찰 여부를 온비드의 입찰 결과 화면 등을 통하여 직접 확인할 수 있습니다).
- (4) **입찰참가 제한 대상자**
 - ① 환가처분을 방해한 사실이 있는 자
 - ② 가격을 담합한 사실이 있는 자
 - ③ 허위명의로 매수를 신청한 자
 - ④ 구매집행자의 직무행위를 방해한 자
 - ⑤ 채무자 등 민사집행규칙 59조에 의한 매수금지자, 예금자보호법상 부실관련자 등
 - ⑥ 기타 입찰참가가 부적당하다고 파산관재인이 판단하는 자

다. 입찰 보증금

최저입찰가격의 10% 이상을 인터넷 입찰 마감시간 전까지 “온비드” 지정 계좌에 입금하여야 합니다.(구매 개찰 결과 유찰자의 입찰보증금은 입찰서 제출 시 지정한 환불예금계좌로 입찰일 익일에 이자 없이 환불되며, 별도의 송금수수료가 발생될 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다.)

라. 입찰(낙찰)의 무효 및 취소

- (1) 공고일 이후 입찰(낙찰) 종료 시까지 공고물건에 대하여 불가피하게 취소 사유가 발생한 경우에는 해당 물건의 입찰(낙찰)을 무효 처리합니다. 취소되는 경우에는 이자나 위약금 없이 납입한 원금만 반환되며, 낙찰이 취소되더라도 낙찰자는 파산관재인을 상대로 손해배상 등을 청구할 수 없고, 민원등 이의를 제기할 수 없습니다.
- (2) 입찰 진행 시 각종 사유로 인하여 입찰 진행이 어려운 경우에는 입찰을 연기 또는 중지할 수 있습니다.

마. 계약체결 및 대금납부

- (1) 본건 낙찰에 따른 매매계약은 서울회생법원의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.
- (2) 낙찰자는 파산관재인이 정한 계약서를 사용하여 낙찰일로부터 3영업일 안에 매매계약을 체결(계약자 변경 불가함)하여야 하고 그러하지 아니할 경우 낙찰자의 지위와 매매계약을 포기한 것으로 간주하며, 이 경우 차순위 매수신청자에게 매각할 수 있으며, 이에 대하여 낙찰자는 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
- (3) 계약시 입찰보증금을 전액 계약보증금으로 대체하고, 계약을 체결하지 않을 경우에는 낙찰은 무효로 하고, 입찰보증금은 파산재단 귀속으로 합니다.
- (4) 유찰된 공매참가자의 계약보증금은 입찰마감시간 이후 낙찰자 선정 후에 반환하며, 공매참가자에게 반환하지 못한 입찰보증금은 입찰자 명의의 계좌로 5영업일 안에 입금처리 합니다.
- (5) 공매 공고의 내용(열람서류 포함)은 계약의 일부가 됩니다.
- (6) 대금납부방법

구분	금액	시기	비고
계약금	매매금액의 10%	계약체결시(입찰보증금 전액으로 대체)	
잔 금	매매금액의 90%	효력발생일(법원허가일)로부터 3영업일 이내	

바. 소유권 이전(출원인 변경)

- (1) 입찰일 기준으로 공매물건의 제한권리는 매수자 책임으로 정리하되, 입찰일로부터 잔금납부약정일까지 추가적인 제3자의 권리침해로 인하여 소유권이전(출원인변경)이 불가시에는 매도자 책임으로 정리합니다. 만약 잔금납부약정일까

지 매도자가 정리하지 못할 경우에는 낙찰은 무효로 하고, 매도자는 낙찰자가 기납부한 대금을 이자 없이 원금만 반환하며 이 경우 낙찰자는 일체의 이의를 제기하지 못합니다.

- (2) 매매계약 체결에 따른 소유권(출원인)의 이전 비용, (미납)등록료 등의 비용 등은 모두 매수인이 부담합니다.
- (3) 세금계산서, 현금영수증 발급은 불가합니다.

사. 인도 책임

- (1) 공매목적물에 대한 이전(인도) 책임은 매수자가 부담합니다.
- (2) 매수자는 잔금납부일로부터 5영업일 이내에 공매물건의 현상 그대로를 인수 및 이전 완료하도록 하며, 매수자의 비용 및 책임으로 합니다.
- (3) 파산관재인은 매수자에게 이전·인수과정에서 발생하는 안정상의 위험에 대한 합리적이고 필요한 범위에서 안전조치를 요구할 수 있고, 매수자는 이에 응하여야 합니다.

아. 유의사항

- (1) 응찰자는 공매공고, 입찰참가자 준수규칙, 매매계약서 등 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 이전에 완전히 이해한 것으로 간주하며, 이를 이해하지 못한 책임은 매수자에게 있습니다.
- (2) 매수자는 입찰일 기준으로 열람 등으로 확인하고 인지한 상태에서 공매 대상 자산의 현상 그대로를 인수하여야 하며, 파산관재인은 이에 대하여 일체의 책임을 지지 않으므로 응찰자는 반드시 사전에 제반사항을 파악한 후 응찰하시기 바랍니다. 따라서 매수자는 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자(권리 등), 소유권(출원인) 이전 불가능 및 상표권 등록 실패에 따른 하자를 주장할 수 없습니다(부제소합의 있음).
- (3) 공매 공고 내용과 공매 물건의 공부 내용이 상이한 경우 공부 내용이 우선하나, 이해관계인의 청구에 따라 공부 내용이 변경될 수 있습니다.
- (4) 본 공매 집행은 당사 사정으로 공매 당일 취소 또는 변경될 수 있으며 이와 관련하여 일체의 이의를 제기할 수 없습니다. 또한, 입찰 중지 또는 취소될 경우 이에 대한 별도 공고는 하지 않으므로, 입찰자는 사전에 입찰 실시 여부를 확인한 후 응찰하시기 바랍니다.

- (5) 공매 자산의 인도 및 소유권이전(출원인변경) 등과 관련하여 발생하는 모든 비용은 응찰자가 미리 직접 확인 후 응찰하시기 바라며, 해당 비용은 매수인이 부담하며 매도인은 책임지지 않습니다.
- (6) 본 매매 목적물에 대한 잔금납부기한 만료일과 실제 잔금지급일 중 빠른 날 이후에 발생하는 각종 제세공과금 등의 비용은 매수인 부담으로 합니다.
- (7) 낙찰자가 당사와 매매계약을 하였더라도, 법원의 매각불허가 등이 있는 경우, 공매물건에 대한 매매계약이 해제 될 수 있습니다, 계약이 해제되는 경우 당사는 계약금을 낙찰자에게 이자 없이 환불하며, 낙찰자는 이에 대하여, 일체의 민·형사상 이의를 제기할 수 없습니다.
- (8) 매수자는 부실관련자 해당 여부가 확인되기 전까지 매도자에게 잔금 납부 및 소유권이전을 요청할 수 없고, 부실관련자에 해당되지 않는 경우에만 잔금을 납부할 수 있으며, 매수자는 이를 이유로 일체의 이의나 민원을 제기할 수 없습니다. 또한 매매(수의)계약의 잔금납부일까지 부실관련자 해당여부가 확인되지 않을 경우, 잔금납부일은 부실관련자 해당여부가 확인되어 매수자에게 통지된 날로부터 3영업일 이내로 변경되며 매수자는 이를 이유로 매도자에게 매매(수의)계약의 취소 또는 해제를 요구할 수 없습니다.
- (9) 매각 공매물건과 관련하여 매도자가 알지 못하였던 사유로 인하여 매수자에게 사실상, 법률상 불이익이 발생하게 되더라도, 그 불이익은 매수자에게 귀속되며 매도자는 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

5. 환가포기

위 공매가 유찰될 경우, 파산관재인은 위 자산의 환가를 포기하고자 하오니 채권자 중 이에 대하여 이의가 있는 분은 2026. 7. 17.까지 파산관재인에게 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 환가가 포기된 자산의 처리

환가가 포기된 자산은 채무자 디비디케이 주식회사의 자유재산이 되어 디비디케이 주식회사의 청산인이 이를 처분할 권한을 가지게 됩니다.

7. 안내사항

- 가. 기타 자세한 사항은 파산관재인에게 문의하시기 바랍니다(문의하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대해서는 파산관재인에게 일체 이의를 제기할 수 없습니다).
- 나. 공매 관련 세부사항 문의처 : TEL (02)523-5567, FAX (02)523-5569

채무자 디비디케이 주식회사의
파산관재인 변호사 김지원